Analisi Operativa sull'Adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione

Aggiornato alle Linee Guida AgID (Determinazione n. 169 del 9 novembre 2026), all'AI Act (Reg. UE 2024/1689) e alla Legge 132/2025.

1. Inquadramento Normativo e Obiettivi

Il presente documento fornisce un quadro operativo dettagliato per l'integrazione e la gestione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nella Pubblica Amministrazione (PA), basato esclusivamente sulle fonti ufficiali emanate a livello nazionale ed europeo:

• **Linee Guida AgID (9 novembre 2026):** Adottate con Determinazione n.169, in attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2024-2026 e dell'art. 71 del CAD. Definiscono le regole operative e i framework standard (ISO/IEC 42001 e ciclo OECD).

• **Legge 132/2025:** Disposizioni in materia di intelligenza artificiale. Sancisce il principio della funzione "strumentale" dell'IA rispetto al processo decisionale umano, il quale rimane l'unico responsabile legale, e regolamenta l'IA nel mondo del lavoro (inclusi i dipendenti pubblici).

• **AI Act Europeo (Reg. 2024/1689):** Classifica i sistemi per livello di rischio e impone precisi oneri di trasparenza, sorveglianza e segnalazione per la PA in veste di "Deployer" (utilizzatore).

2. Impatto per gli Enti (Analisi del divario)

Le nuove direttive richiedono azioni differenziate a seconda del livello di maturità digitale e normativa dell'Ente:

Enti SPROVVISTI di preesistenti Regolamenti/Linee Guida IA	**Enti PROVVISTI di propri Regolamenti/ Linee Guida IA**

• Mappatura ex-novo: Obbligo di avviare il censimento di tutti i sistemi IA e software contenenti IA (inclusi strumenti ombra o integrati in altri gestionali). • Governance UTD: Assegnazione formale di competenze tecniche e di sorveglianza all'Ufficio per la Transizione al Digitale. • Autovalutazione: Utilizzo immediato degli strumenti di assessment forniti da AgID per stabilire la baseline di maturità organizzativa. • Adozione di un Codice Etico: Definizione delle regole base di comportamento per i dipendenti nell'uso dell'IA (es. inserimento dati sensibili).	• Allineamento Framework: Aggiornamento dei regolamenti interni per allinearli allo standard ISO/IEC 42001 e al ciclo di vita OECD imposto da AgID. • Revisione Classificazione Rischio: Riclassificazione dei sistemi già in uso secondo le categorie e gli obblighi dell'AI Act europeo (es. se un sistema pre-esistente diventa ad 'alto rischio'). • Integrazione Sicurezza: Adozione delle misure di cybersecurity specifiche citate da AgID per l'IA (es. difese contro data poisoning ed evasion/prompt injection). • Modifica Appalti: Aggiornamento dei capitolati di gara correnti inserendo la conformità alle nuove Linee Guida e standard ISO.

3. Adempimenti e Regole Operative

Area Operativa	Adempimento / Regola (Fonte)	Azione richiesta alla PA
Classificazione del Rischio (AI Act)	Classificazione obbligatoria di ogni sistema IA. I sistemi 'ad alto rischio' (es. biometria, valutazione del personale, erogazione servizi essenziali) richiedono rigidi controlli.	Mappare gli algoritmi; per l'alto rischio istituire registri di log, garantire tracciabilità e nominare responsabili della supervisione umana.
Responsabilità Amministrativa (Legge 132/2025)	Principio di IA come strumento di supporto. Divieto di delega totale del processo provvedimentale all'algoritmo.	Assicurare che la decisione finale (es. erogazione sussidio o diniego pratica) sia sempre firmata, compresa e validata da un funzionario umano (Supervisione umana / Human-in-the-loop).
Diritti del Lavoratore e Informazione (Legge 132/2025)	Il datore di lavoro pubblico deve informare i lavoratori se usa IA per compiti di gestione, valutazione o assegnazione mansioni.	Notifica sindacale/ informativa dipendenti prima di implementare sistemi IA per l'organizzazione del lavoro.
Sicurezza Informatica e Dati (AgID)	I dati devono garantire accuratezza, completezza e attualità. Obbligo di misure di cybersecurity per minacce IA (poisoning, evasion, prompt injection).	Audit dei dataset utilizzati. Implementare filtri e test di robustezza in collaborazione con il CISO e l'UTD.
Formazione e Competenze (AI Act & AgID)	Alfabetizzazione informatica (AI Literacy) proporzionata ai ruoli (sviluppatori, decisori, utilizzatori).	Erogare piani formativi differenziati (es. come formulare prompt sicuri, come non inserire dati personali).

4. Segnalazioni e Trasparenza (Enti e Cittadini)

La PA agisce prevalentemente come "Deployer" (utilizzatore professionale). Sono previsti rigidi obblighi informativi:

Destinatario	Cosa comunicare / Segnalare	Riferimento Normativo

Cittadino / Utente Finale	Presenza di chatbot, assistenti virtuali o sistemi che generano risposte automatizzate. Trasparenza su testi generati artificialmente, specialmente se di interesse pubblico e privi di supervisione.	AI Act (Art. 50 Obblighi di Trasparenza)
Autorità Nazionali di Controllo (AgID, ACN, Garante Privacy)	Incidenti gravi di sicurezza (es. data breach tramite modelli IA), comportamenti anomali del sistema, violazioni della cybersecurity.	AI Act / Legge 132/2025
Dipendenti dell'Ente	Impiego di IA nei processi di monitoraggio o assegnazione compiti.	Legge 132/2025 (Art. 11)

5. Modelli e Strumenti per l'Adozione

Strumento / Modello	**Descrizione e Finalità (Fonte: AgID)**
Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)	Modello di adozione continuo per garantire che l'integrazione dell'IA non sia "una tantum" ma sottoposta a controlli iterativi.
Standard ISO/IEC 42001	Riferimento tecnico per la creazione di un Sistema di Gestione per l'Intelligenza Artificiale (AIMS). Requisito suggerito per i futuri capitolati d'appalto.
Strumenti di Autovalutazione AgID	Tool previsti dalle Linee Guida per testare la maturità organizzativa e tecnologica prima di adottare soluzioni IA.
Ciclo di Vita OECD	Fasi standard da monitorare: progettazione, costruzione/addestramento, validazione, manutenzione/aggiornamento e dismissione.

6. Timeline e Scadenze Rilevanti

Nota: Molti adempimenti scattano progressivamente con l'entrata in vigore a scaglioni dell'AI Act e delle normative nazionali.

Data / Periodo	Azione / Evento	Base Normativa
9 Novembre 2026	Approvazione e validità delle Linee Guida IA di AgID per le PA.	AgID Det. 169/2026
In corso (dall'entrata in vigore Legge 132 e AI Act - 2025/2026)	Verificabilità dei percorsi di alfabetizzazione (AI Literacy) all'interno dell'Ente. Obblighi di informazione ai lavoratori.	AI Act / Legge 132/2025
Prossimi Appalti / Rinnovi	Adeguamento di capitolati tecnici e contratti con fornitori terzi in base allo standard ISO 42001 e Linee Guida AgID (mitigazione rischi cyber come evasion/ poisoning).	AgID / CAD (art. 71)